

Riikliku ohvriabi arenguvajadused ohvriabitöötajate hinnangul



Kristiina Luht, MA

Uurimus andis ülevaate sellest, millised on ohvriabitöötajate arvamused ja kogemused seoses osutatava abiga ja laiemalt ohvrite abistamisega Eestis: kuidas nad hindavad riikliku ohvriabi toimimist ja oma rolli selles, millist töökorraldust jm tingimusi oleks vaja kvaliteetse ohvriabi osutamiseks.

Viimase viie aasta jooksul on riiklikus ohvriabis toimunud mitmed muudatused. Lisandunud on uued sihtrühmad, kellega töötada, ja uued teenused, mille korralduse eest vastutab Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakond. Uute kohustuste kehtestamine ja ootuste muutumine ohvriabi suhtes ilma eelneva arusaamata riikliku ohvriabi hetkeolukorrast ei pruugi aga anda soovitud tulemusi. Selleks et kindlustada Eestis vägivalla ohvritele üle riigi kvaliteetne abi, oli vaja analüüsida ohvriabi võimekust, ohvriabitöötajate oskusi ja suutlikkust ning spetsialistide arusaamu ohvriabi arendamise vajalikkuse ja võimaluste kohta.¹

Pisut ohvriabi taustast ja statistikast. Eestis tegutses 2005. aastast Sotsiaalkindlustusameti vastutusel riiklik ohvriabi, mille eesmärk on kuriteo, hooletuse või halva kohtlemise või füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud inimeste toimetulekuvõime säilitamine või parandamine. Suurem osa ohvriabi

kliente on perevägivalla ohvrid, kuid abistatakse ka seksuaalvägivalla, füüsilise vägivalla ja varguste ohvreid, nii mehi kui naisi, nii lapsi kui eakaid: 2017. aastal toimus 4012 telefoninõustamist ja 4144 kohtumist abivajajatega, vormistati 867 psühholoogilise abi taotlust ning sõlmiti 745 lepituskokkulepet. Ohvriabi teeb aktiivselt koostööd politseiga, ohvriabisse ise pöördunud inimeste kõrval on enamasti just politsei see, kes inimese ohvriabisse suunab. Ohvriabiteenus on tasuta ja esmast nõustamist on võimalik saada anonüümselt. Ohvriabist suunatakse psühholoogilisele nõustamisele, makstakse kuriteoohvritele hüvitisi, osutatakse lepitusteenust, tehakse võrgustikutööd, ennetustööd jpm. Ohvriabitöötajad on enamasti sotsiaaltöö, psühholoogia või pedagoogika alase haridusega. Ohvriabitöötajad on staazikad: osakonna loomisest peale on tööl olnud kümme spetsialisti (staaž 13 aastat), kümneaastane staaž on kahel, 5–9 aastat on töötanud kümme inimest ja vähem kui

¹ Artikkel on kirjutatud magistritöö põhjal: Luht, K. (2018). Professionaalne ohvriabi ohvriabitöötajate hinnangul. Tallinn: Tallinna Ülikool, juhendaja Anne Tiko.

viis aastat vaid kaks spetsialisti. Seega on tegemist suurepärase meeskonnaga, mis võimaldab vägivalle ohvritele pakkuda mitmekülgset professionaalset abi.

Uurisin kvalitatiivsete meetoditega, millised on ohvriabitöötajate arvamused ja kogemused seoses osutatava abiga ja laiemalt ohvrite abistamisega Eestis. Andmed kogusin poolstruktureeritud intervjuudega, seejärel kasutasin temaatilist analüüsi (Braun ja Clarke 2006). Valimi moodustasid kõik 24 uuringu tegemise perioodil, veebruaris-märtsis 2018 Eestis tegutsenud ohvriabitöötajad. Ohvriabitöötajate valmisolek panustada oli märkimisväärne ja olen neile selle eest väga tänulik. Otsisin uurinuga vastust neljale ohvriabi puudutavale uurimisküsimusele.

Hinnang riiklikule ohvriabile

Uurisin ohvriabitöötajate käest, kuidas nad hindavad riikliku ohvriabi toimimist. Ohvriabi tugevuseks peeti asjaolu, et see on stabiilne riiklik süsteem, millel on seaduslik alus (ohvriabi seadus) ja riiklik rahastus. Vaid seitsmes Euroopa Liidu riigis on ohvriabi riigi korraldatud ja rahastatud (FRA 2014a). Kuriteoohvritele pakuvad abi pigem mittetulundusühingud, heategevusorganisatsioonid ja kohalikud omavalitsused. Ohvriabitöötajad pidasid väga oluliseks seda, et teenus on olemas igas maakonnas. Inimene võib tänavalt sisse astuda, ja ta võib jääda anonüümseks. Viimane asjaolu on paljude inimeste jaoks määrava tähtsusega: KOV sotsiaaltöötaja juurde ei taheta sageli minna just anonüümse puudumise tõttu. Hinnatakse ka seda, et teenus on kõigile tasuta.

Ohvriabi toimimist negatiivselt mõjutavateks teguriteks peetakse ohvriabi vähest nähtavust ning puudulikku ennetus- ja teavitustööd. Mitmed Eestis korraldatud

uuringud on esile toonud inimeste vähest teadlikkust ohvriabiteenustest ja arvamuse, et teenus on saadaval ainult raskemate juhtumite puhul (Espenberg jt 2017; FRA 2014b; TNS Emor 2016). Selline arusaam on kahetsusväärne, sest tegelikult võtavad ohvriabitöötajad vastu kõik inimesed, kes nende abi soovivad. Selline praktika on ühelt poolt tingitud ohvriabi seaduse (RT I 2004, 2, 3; RT I, 04.11.2016) väga laia sõnastusest selle suhtes, keda peaks abistama, teiselt poolt on ohvriabitöötajatel hoiak, mis ei luba pöördujaid minema saata. Nad mõistavad, kui raske on inimesel abi küsida. Oma rolli nähakse eelkõige ärakuulajana, esmase nõustajana, toetajana, jõustajana, olukorra kaardistajana, tugiisikuna, selgelt oli intervjuudest näha ka vastutuse võtja ja ohvri kaitsja roll.

Arvestades, kui laia teenuste valikut vajavad vägivallohvrid toimetuleku taastamiseks, oli ootuspärane kriitika puuduvate teenuste (nt tugigrupid vägivallatsetele) ning liiga rangete abi andmise reeglite suhtes (nt psühholoogilise abi hüvitamise puhul). Ja nagu sotsiaalteenustele paraku iseloomulik, on ka ohvriabis teenuste mõju hindamine puudulik: tegelikult ei ole teada, kuidas teenused on aidanud, sest tagasisidet ei koguta.

Ohvriabitöötaja koht spetsialistide võrgustikus

Järgmisena uurisin, kuidas ohvriabitöötajad positsioneerivad ennast laiemas ohvrite abistamise süsteemis ja millisena näevad oma rolli selles.

Ohvriabitöötaja on oluline, sageli ühendav lüli ametkondade ja spetsialistide võrgustikus. Tal on laiaulatuslikud võimalused korraldada abi. Ohvriabi roll konkreetse kliendi abistamisel üle riigi varieerub, koostöös teiste osapooltega selget rollijaotust

alati ei ole, samuti üldiselt paika pandud reegleid, millal kellegi vastutus juhtumi suhtes algab või lõpeb. Kui mõnes piirkonnas on väga aktiivsed ja tublid sotsiaaltöötajad, jääb ohvriabitöötaja olule vähem, aga piirkonnas, kus spetsialiste ja teenuseid vähe, sõltub abi paljuski sellest, kui palju jaksab ja tahab ohvriabitöötaja teha.

Olulisimaks ohvriabi koostööpartneriks on politsei ning sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad. Tähtsal kohal on prokuratuur, mõnes piirkonnas on heaks partneriks naiste tugikeskus. Huvitav oli leida sarnasusi ohvriabi osutavate spetsialistide töös Eestis ja Rootsis: mõlemas esineb lastekaitsega koostöös eriarvamusi lapse kui ohvri rolli suhtes (Ekström 2018). Meie ohvriabitöötajate mureks oli see, et mõni lastekaitse spetsialist ei mõista, kuidas mõjub perevägivala nägemine lapsele, kuidas see teda kahjustab. Mõnikord esineb lastekaitse ja ohvriabi rollides ebaselgust, eelkõige selles, kes mille eest vastutab ja kuidas ikkagi tagatakse, et pere olukord tõesti paraneb. Alati ei näe lastekaitse ohvriabi võrdväärse partnerina ja sellest tingitult võib juhtum ohvriabi jaoks mingil hetkel n-ö kaduda, jääda ebaselgeks, kuidas edasi toimetama peaks või kes toimetab. Paljudes piirkondades on aga koostöö lastekaitsega väga hea.

Kui mujal maailmas on tavaline, et ohvriabi osutavad vabatahtlikud, siis Eestis ohvriabitöötajad vabatahtlikke ohvrite abistamise süsteemi osana väga selgelt ei näe. Eelkõige kardetakse kogenematu inimese poolt kannatanu taasohvristamist. Küll nähakse vabatahtlike võimaliku rollina tugiisikuks olemist, ja eriti toetavalt suhtutakse neisse vabatahtlikesse, kes abistavad oma eriala raames: õpetaja saab toetada lapsi koolitöodes, psühholoog nõustada, hea sulega inimene ennetamise ja teavitamise eesmärgil artikleid kirjutada jne.

Küsisin spetsialistidelt ka psühhosotsiaalse kriisiabi korraldamise kohta, sest Eestis hakatakse ette valmistama sellise abi osutamist ja koordineerimist, et tagada abi olukordades, kui häiritud on terve kogukond (terrorism, koolitulistamine, ränk liiklusõnnetus vms). Psühhosotsiaalset kriisiabi kui ühte ohvrite abistamise liiki peaks ohvriabitöötajate arvates koordineerima kas mõni teine asutus või siis tuleks Sotsiaalkindlustusametil värvata selleks eraldi töötajad, mitte panna ohvriabitöötajaid koordinaatoriteks. Selliste arvamuste taga peitub hirm lisäülesannete ees, ja nii mõneski piirkonnas on see hirm ilmselt õigustatud.

Tänase töökorralduse peamised raskused

Kuigi ohvriabitöötajad tõid esile ka töökorralduse positiivsed küljed nagu töökorralduse paindlikkus ja töötajate iseseisvus, siis probleeme kerkis üles palju. Suurimaks mureks oli suur ja kasvav töökoormus, sh töökoormuse ebavõrdne jaotus piirkondade vahel. Vaadates potentsiaalsete klientide arvu, siis on see ohvriabitöötajatel väga erinev. Nt kui Tartus oli uuringu tegemise ajal teeninduspiirkonnas 145 550 inimest ühe töötaja kohta, siis Põlvas alla 30 000. Mõnes piirkonnas ei saada prokurör lepitusteenule peaaegu kedagi, teises aga jõuavad paljud juhtumid lepitusse. Sellest tulenevalt on ka ohvriabitöötaja käekiri piirkonniti erinev. Kui linnas X aidatakse ohvriabis koostada õigusabi taotlust, aga linnas Y mitte, siis võib see tekitada segadust. Mõnikord takistavad probleemid transpordiga klientidel ohvriabitöötaja juurde jõudmist. Ohvriabi asub keskustes ja ühistransport ei pruugi võimaldada nõustamisele tulekut. Arusaadavalt ei taheta kõike telefoni teel rääkida, seega on transport väga oluline abi

tagamise juures. Osal töötajatel jäi puudu meeskonnatundest, nad tajusid eraldatust tööandjast, üldse juhi ja juhipoelse toetuse puudumist². Kõik need asjaolud mõjutavad töö kvaliteeti ja võimekust raskete juhtumitega toime tulla.

Kvaliteetse ohvriabi tingimused

Palusin ohvriabitöötajatel kirjeldada tingimusi, mis peaksid olema täidetud kvaliteetse ohvriabi osutamiseks. Ohvriabitöötajate arvates peaks ohvriabitöötajal olema kõrgharidus sotsiaaltöös või psühholoogias ning pidevad täienduskoolitused nii varasemate teadmiste värskendamiseks kui uute teenuste pakkumiseks. Olulised on töötaja isikuomadused, sh väga hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, kannatlikkus. Sotsiaaltööle iseloomulik läbipõlemise oht avaldub ohvriabitöös ilmselt veelgi tugevamalt, kuna pea kõik juhtumid, millega kokku puututakse, on seotud vägivallaga. Lood on sageli rasked ja rõhuvad, kestavad pikka aega ning kiireid lahendusi neile pole. Läbipõlemise vältimiseks on vaja supervisiooni ja kosisiooni, aga ka meeskonnatunnet. Oluline on juhi toetuse tajumine. Juht peaks oskama töötajaid väärtustada ja tunnustada, tagades ühtlasi turvalise töökeskkonna kogu meeskonnale. Vaja oleks hinnata ka töö kvaliteeti ja teenuste mõju, kuigi see on keeruline.

Laiahaardelisele ohvriabile peaks olema iseloomulik lai teenuste valik: teenused nii ohvritele kui vägivallatsetele, juriidiline nõustamine ohvriabi klientidele, psühholoogiline abi lisaks praegustele sihtrühmadele ka alaealistele väärkohtlejatele, suitsiidi teinud või kadunud inimeste pereliikmetele, samuti neile vägivallaohvritele, kellega

juhtunu suhtes ei ole menetlust alustatud. Kvaliteetne ohvriabi tähendab ka selgust iga osapoole rollides. Segadust ohvreid abistavate asutuste ja spetsialistide koostöös aitaks vähendada koostöö täpsustamine ja piiride täpsem paikapane.

Soovitused ohvriabi arendamiseks

Kuriteoohvrite elukvaliteedi taastamiseks on õigeaegne ja asjakohane ohvriabi kriitilise tähtsusega, ebapiisava või olematu abi korral võib vägivald jätkuda ja ohvri kannatused suurened. Ohvrustamine ja korduv ohvrustamine vähendavad edasise iseseisva toimetuleku võimalusi ja suurendavad nii isiklikke kui riigieelarvelisi kulusi (Kallaste jt 2015; Pettai jt 2016). Seetõttu koostas analüüsi põhjal hulga soovitusi ohvriabi kvaliteedi tõstmiseks ning on rõõm tõdeda, et paljud ettepanekud on praegu juba töös. Siinkohal väike valik tehtud ettepanekutest.

Üle tuleb vaadata ohvriabitöötajate arv ja paigutus. Sellega on Sotsiaalkindlustusamet juba alustanud, lisajõudu on saadud nii Tartus kui Tallinnas.

Töökoormuse mõõtmine. Intervjuude tegemise perioodil jäi mulje, et osa ohvriabitöötajatest on uppumas töösse. Ametikohtade tegeliku vajaduse hindamiseks võiks teha detailse töökoormuse mõõtmise. Tööülesannete täpsustamine aitaks jagada töökoormust veidi õiglasemalt ja töötajate jaoks sobivamalt.

Selgelt tuleks määratleda rollid ja vastutus. Ilmselt aitaks vastutusse selgust tuua MARAC³ projekti laienemine Eestis. Seda on ka juba tegema hakatud koos nn Pärnu pilootprojekti heade praktikate

² Uuring viidi läbi 2018. a veebruaris-märtsis. Ohvriabi osakond sai uue juhi aprilli lõpus ja sellest peale on olukord väga palju muutunud.

levitamise⁴. Eesmärk on aastaks 2021 saavutada olukord, kus perevägivald juhtumites tagatakse kõikjal Eestis ohvrile 24/7 kriisinõustamine juba sündmuskohal, vägivallatseja eemaldatakse ohvrilt ning kogu juhtumiga seotud asutuste nagu ohvriabi, politsei, KOV ja naiste tugikeskuste töö, sh andmevahetus, toimub kiiresti ja tõhusalt. Kohalikul tasandil hakkab koostööd koordineerima ohvriabitöötaja. Juhtumi täpsem üleandmine pakuks turvatunnet nii töötajale kui kliendile, juhtumeid ei jääks nii palju õhku rippuma kui praegu. Selge asjaajamise huvides peeti vajalikuks koostööleppide nt KOVidega, kus peaks kajastuma ka tagasiside andmise korraldus, sest paljusid häirib, et teistelt asutustelt ei saa hiljem tagasisidet.

Luuu teenusekirjeldused nendele teenustele, mida siiani kirjeldatud ei ole, sh ohvriabiteenusele endale. Praegu pole selgeid suuniseid, millistest komponentidest peab ohvri abistamine koosnema, kellega ja millal tehakse koostööd, mis mahus jne. Vähemalt teenuse miinimumnõuded tuleks paika panna. Kliendi jaoks võiks olla selge, kes mida talle pakkuda saab.

Töötada välja mehhanism teenuste mõju hindamiseks. Sotsiaalteenuste mõju hindamine ei ole kerge ülesanne ja intervjueritud olid eri meelt, kas ja kuidas seda teha saaks. Nt soovitati ohvriabitöötaja tegevuse kohta küsida hinnangut kohalikult koostöövõrgustikult. Mitmetes mõju hindamise uuringutes kasutatakse abisaajate arvamusid eri teenuste, nende kasu jms kohta. Seega, kuigi kliendi käest küsimine on keeruline, aitaks see siiski teenuse kasust

paremat pilti saada.

Rakendada tõhusamat järelevalvet teenuseosutajate üle. Hetkel ei ole kontrollinud psühholoogilise abi kulu hüvitamise suhtes, samuti teenuse vajalikkuse, mõjude või kestuse asjakohasuse kohta. Lahenduseks võiks olla vahehindamine teatud arvu nõustamiste järel, tagasiside psühholoogilt kliendi arengu kohta, kliendilt tagasiside küsimine.

Leida lahendus transpordiprobleemile. Transpordiprobleem on mõnes piirkonnas väga suur. Ohvrid ei saa tulla ohvriabitöötaja juurde ja ohvriabitöötaja ei pääse ka nende juurde, kuigi just isiklik kontakt aitab väga palju kaasa eduka nõustamissuhte loomisele. Sotsiaalkindlustusamet juba tegeleb selle probleemiga.

Pakkuda ohvriabitöötajatele ja lastekaitsetöötajatele vägivallateemalisi ühiskoolitusi. Lastekaitse ja ohvriabi erinevad arusaamad naistevastasest ja perevägivallast tulid esile mitmes piirkonnas. Ühised koolitused ja ümarlaud aitaksid paremini mõista vägivald tagajärgi ohvritele, sh vägivallada pealt näinud lastele. Signaale arusaamade lahknevusest on tulnud ka teistest allikatest, seega oleks väga oluline ühtlustada arusaamu ja seeläbi praktikat.

Leida lahendused töötajate läbipõlemise ennetamiseks. Intervjuude põhjal võis oletada, et umbes kolmandik töötajatest vajaks tuge rohkem kui siiani on saanud. Teistes riikides korraldatud uuringud kinnitavad abistajate läbipõlemise ohtusid ja riske, selles mõttes ei ole olukord meil kuidagi ebatavaline, kuid sellele tuleks kindlasti senisest enam tähelepanu pöörata.

³ *Multi-Agency Risk Assessment Conferences* – raskete lähisuhtevägivald juhtumite puhul kasutatav võrgustikutöö meetod. Juhtumi hindamine, probleemide tuvastamine ja lahenduste otsimine spetsialistide (politsei, ohvriabi, kohalik omavalitsus, naiste tugikeskused jt) toimub koostöös ja jagatud vastutuse põhimõttel. Riske hinnatakse rahvusvaheliselt tunnustatud tõendus põhise vahendi abil.

⁴ Pärnu pilootprojekti tulemuste kohta loe <http://eelnoud.valitsus.ee/main#4r5w9RcS>

Arvestades töö pingelisust võiks supervisioon olla töö loomulik osa. Lisaks võiks korraldada regulaarselt kovisioone.

Seada ohvriabis tehtavale ennetus- ja teavitustööle selged eesmärgid. Nt võiks igal aastal valida olulisemad teemad, mida käsitletakse, või sihtrühmad, kellega sel aastal rohkem töötatakse. Laiemas plaanis oleks vaja läbi mõelda, kuidas ja mis kanalite kaudu ohvriabiteenust üldse tutvustada, sest liiga vähe inimesi jõuab abini. Septembris avati uus ohvriabi kodulehekülg, oktoobris avati esimene ohvriabi pop-up esindus uues kohtumajas. Seega on teavitustöö saamas uut hoogu.

Lisaks on vaja analüüsida psühholoogilise

abi kulu hüvitamise põhimõtete muutmise vajalikkust, samuti on vaja läbi mõelda ohvriabi poolt juriidilise abi pakkumise võimalused. Keerulisem ülesanne on ilmselt saavutada eri osapoolte rollides ja vastutuses suurem selgus, kuid see selgus on hädavajalik. Ainult siis saame kindlad olla, et kõik ohvrid saavad parima võimaliku abi. Igal juhul kinnitas uuring viimaste aastate arengute vajalikkust ja näitas, kui palju võimalusi on riiklikul ohvriabil kuritegude ja vägivalla ohvrite abistamiseks. Julgustan pöörduma ohvriabitöötaja poole, kontaktid leiab siit: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed. **S**

Viidatud allikad

- Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Ekström, V. (2018). Carriers of the Troublesome Violence: The Social Services' Support for Female Victims of Domestic Violence. *European Journal of Social Work*, 21(1), 61–73.
- Espenberg, K., Kiisel, M., Lukk, M., Soo, A., Themas, A., Themas, E., Villenthal, A. (2017). Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring. Tartu: Tartu Ülikool.
- FRA (2014a). Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- FRA (2014b). Violence against women: an EU-wide survey. Main results report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Kallaste, E., Luuk, E., Järve, J., Kaska, M., Räis, M. L. (2015). Vägivallakuritegude hind. Tapmise, röövimise ja vägistamisega kaasnevad kulud Eesti ühiskonnale. Tallinn: Eesti Rakendusuuringu Keskus Centar.
- Ohvriabi seadus (2017). RT I 2004, 2, 3; RT I, 04.11.2016.
- Pettai, I., Tiit, E.-M., Ruubel, L., Rist, J., Laidmäe, V.-I. (2016). Perevägivalla hind *Eestis*. Tallinn: Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.
- TNS Emor (2016). Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas 2016. www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/eesti_elanikkonna_teadlikkuse_uuring_soopohise_vagivalla_ja_inimkaubanduse_valdkonnas_2016.pdf. (27.11.2018).